

1530917-88.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão mediante seqüestro

Magistrado: Juliana Guelfi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/08/2022

... por atos infracionais equiparados a tráfico e roubo. Quando dos fatos estava cumprindo medida socioeducativa de liberdade assistida e prestação de serviço, por ato infracional equiparado a roubo.

A confissão dos acusados Wendel e Carlos (pese parcial, porque negam a participação do menor infrator e estarem armados) vem confirmada pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1530917-88.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1530917-88.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão mediante seqüestro (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

JAIR DOMINGOS FILHO e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Juliana Guelfi

Vistos.

JAIR DOMINGOS FILHO, WENDEL ANDRADE CAMPOS e CARLOS RICKELWEN DE LIMA EMÍDIO, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, na forma do artigo 70 do Código Penal, bem como no artigo 158, §3º, na forma do artigo 70, e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, tudo c.c. o artigo 61, inciso II, "h" e "j" e na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 21 de dezembro de 2021, por volta das 20h30min, no estacionamento do Shopping Villa Lobos e, sem seguida, nas suas imediações, nesta Capital de São Paulo, agindo em concurso e com unidade de propósitos com o ora falecido Daniel Mariano de Vasconcelos e com o adolescente João Pedro Gomes da Silva, subtraíram para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, o veículo (da marca Ford, modelo Ecosport, placas FPX-2839), o aparelho de telefone celular, a carteira, os valores em dinheiro e os documentos pertencentes a Felipe Eduardo Rodrigues de Souza, bem como o aparelho de telefone celular, a bolsa, os valores em dinheiro e os documentos pertencentes a

Beatriz Galvão Silva, tendo ainda, no contexto dessa conduta, mantido as vítimas Felipe, Beatriz e Lorenzo Galvão Pinto (criança, nascida em 22/07/2015, com apenas 06 anos de idade – fls. 35) reféns, em seu poder, com a liberdade restringida. Consta, ainda, que logo em seguida, novamente agindo em concurso e com unidade de propósitos com o ora falecido Daniel Mariano de Vasconcelos e com o adolescente João Pedro Gomes da Silva, JAIR DOMINGOS FILHO, WENDEL ANDRADE CAMPOS e CARLOS RICKELWEN DE LIMA EMÍDIO, constrangeram, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, as vítimas Beatriz e Felipe a lhes entregar seus cartões bancários e de crédito bem como as respectivas senhas secretas, com intuito de obter para eles indevida vantagem econômica, a saber, para que eles pudesse realizar compras e saques com tais cartões, tendo os agentes se valido, como condição necessária da vantagem econômica perquirida nessa situação, da restrição da liberdade dessas vítimas.

Consta, finalmente, que no dia, hora e local dos fatos descritos anteriormente, JAIR DOMINGOS FILHO, WENDEL ANDRADE CAMPOS e CARLOS RICKELWEN DE LIMA EMÍDIO corromperam e facilitaram a corrupção do menor de 18 anos, João Pedro Gomes da Silva, com ele praticando as infrações penais objetos da presente ação.

Conforme narra a denúncia, os acusados e seus comparsas abordaram as vítimas Felipe e Beatriz quando elas saíam com o menor Lorenzo da exposição de Natal do Parque Villa Lobos e, no interior do estacionamento do parque, colocavam essa criança no carro, anunciaram o assalto, as ameaçaram de morte ostensivamente, com armas de fogo, as obrigaram a adentrar com eles no veículo, e se evadiram dali, as mantendo presas dentro do carro, subjugadas, reféns, sob a mira de suas armas.

Em seguida, trafegando com as vítimas reféns pelas imediações e demais ruas da cidade, além de subtraírem para eles o carro de Felipe, os acusados e seus comparsas obrigaram as vítimas a lhes entregar também seus celulares, carteiras, valores em dinheiro e demais bens de valor, sempre a mantendo em seu poder, sob a mira de suas armas, com a liberdade restringida.

Após subtraírem o carro, os celulares e os demais bens que as vítimas traziam consigo quando dos fatos, não satisfeitos, os acusados e seu comparsa exigiram, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, que elas lhes entregassem os seus cartões bancários e de crédito bem como que lhes informassem as respectivas senhas secretas, exigências essas que foram atendidas por tais vítimas. Logo depois, os acusados e seus comparsas levaram as vítimas, inclusive a criança Lorenzo, para um cativado na Rua Dinamarca n. 100, nesta Capital, e as mantiveram ali presas, sob terror, intensa ameaça de morte e coação, durante várias horas, reféns, em poder do menor, de JAIR, Daniel e CARLOS, enquanto WENDEL saiu com os respectivos cartões de crédito e débito de Felipe e Beatriz e passou então a utilizá-los, juntamente com as senhas que lhes foram informadas, para efetuar despesas, transferências e saques.

Posteriormente, já durante a madrugada, WENDEL acabou sendo detido pela Polícia ainda em poder do carro e dos cartões subtraídos, e indicou para os policiais onde se encontrava o cativado. Após diligências realizadas no local e inclusive troca de tiros com Daniel (que resistiu à ação legal dos policiais e acabou sendo alvejado e morto), JAIR também foi preso em flagrante e as vítimas foram resgatadas.

Em seguida, após os fatos terem sido elucidados, diligências continuaram a ser realizadas e o acusado CARLOS e o adolescente João Pedro acabaram sendo também identificados.

A denúncia foi recebida em 17 de fevereiro de 2022 (fls. 405/408).

Citados, os réus apresentaram resposta à acusação (fls. 461).

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, o recebimento da denúncia foi ratificado em 31 de maio de 2022 (fls. 463/467).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, as testemunhas arroladas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição dos acusados por insuficiência

probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou a absolvição com relação ao delito de corrupção de menores, fixação da pena base no mínimo legal; o afastamento das causas de aumento do crime de roubo pelo não encontro da arma de fogo; reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade com relação aos réus Wendel e Carlos; afastamento da agravante do delito cometido durante a pandemia; seja reconhecido crime único, a tentativa no caso do delito do artigo 158 do CP, o reconhecimento do concurso formal entre todos os crimes; a fixação de regime diverso do fechado para início do cumprimento da pena; e o direito de recorrerem em liberdade.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Não há preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade dos crimes imputados aos acusados na denúncia é comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelos boletins de ocorrência (fls. 34/42 e 43/46), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 153), pelo relatório final de inquérito policial (fls. 96/99), pelos laudos periciais (fls. 505/516 e 517/521, 522/580 e 581/586), bem como pela prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório.

A autoria é indubitosa e recai sobre os acusados.

Na Delegacia, os réus JAIR DOMINGOS FILHOS e WENDEL DE ANDRADE CAMPOS optaram por permanecer em silêncio (fls. 27 e 165), ao passo que o acusado CARLOS RICKELWEN DE LIMA EMÍDIO foi identificado posteriormente e não chegou a ser ouvido em sede policial.

Em juízo, o acusado JAIR DOMINGOS FILHO confessou parcialmente os fatos. Contou que “estava passando dificuldades”. Havia cinco anos que estava na rua e devia “dinheiro alto” para os traficantes, em torno de R\$35.000,00. Recebeu a proposta para participar do crime, então, para pagar sua dívida. “Já tinha parado com o crime e estava assinando carteirinha de boa”. A casa usada como cativeteiro era do acusado. Abriu o portão para Daniel trazer as vítimas. Não conhece os corréus Wendel e Carlos. Não sabia que os ofendidos eram vítimas de roubo e nem que sua casa estava sendo usada como cativeteiro. Segundo Daniel “ele traria uma pessoa ali para quitar a dívida do réu”. Tem condenações por crimes de porte de arma e dois delitos roubos, além de um crime de homicídio. Não sabe dizer quem era a outra pessoa que saiu de sua casa pela manhã para pegar a filha no hospital. Não usou drogas na frente dos ofendidos.

O réu WENDEL ANDRADE CAMPOS, ao ser interrogado em juízo, confessou parcialmente os fatos. Ele e o acusado Carlos abordaram as vítimas no carro. Chegaram a ver a criança mas, mesmo assim, “deram continuidade”. Pegaram os celulares das vítimas. Não havia nenhum adolescente com eles e não estava com arma de fogo, mas sim um simulacro de arma de fogo. Não falou em nenhum momento para a vítima “calar a boca ou não chorar, até porque tem um irmão da mesma idade”. Pediu a senha do cartão e a senha dos celulares dos ofendidos. Não havia nenhum adolescente e ninguém colocou arma na cintura da vítima mulher. Chamou o réu Carlos para “fazer um dinheiro”. Não liberou as vítimas porque “não tinha total certeza de que o dinheiro ia vir”. Estavam precisando de um lugar e não pode dizer quem passou a localização do cativeteiro para levarem a vítima. Tem 19 anos de idade. Teve passagens pela Fundação Casa por atos infracionais equiparados a roubo de residência e sequestro relâmpago.

No mesmo sentido, o acusado CARLOS RICKELWEN DE LIMA EMÍDIO confessou parcialmente os fatos. Estava com o corréu Wendel quando praticaram o roubo. Negou, no entanto,

que estivesse com o menor ou com arma de fogo. Estavam com um simulacro, “que uns moleques lhes emprestaram”. Abordou os ofendidos e não viu que havia uma vítima criança. Exigiu a entrega dos celulares, cartões e senha das contas bancárias. Não liberou as vítimas porque “os parceiros que estavam se comunicando comigo precisavam das vítimas para fazer transferência”. Conhece Daniel “das baladas” e não conhece o corréu Jair. Tem 18 anos de idade e já teve passagens pela Fundação Casa por atos infracionais equiparados a tráfico e roubo. Quando dos fatos estava cumprindo medida socioeducativa de liberdade assistida e prestação de serviço, por ato infracional equiparado a roubo.

A confissão dos acusados Wendel e Carlos (pese parcial, porque negam a participação do menor infrator e estarem armados) vem confirmada pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório. Já a versão do acusado Jair vem desmentida pela prova oral produzida em audiência. Senão vejamos.

A ofendida Beatriz Galvão Silva reconheceu os réus com firmeza como sendo seus algozes. Em narrativa bastante detalhada e emocionada, contou que estava colocando seu afilhado, criança de seis anos, no carro quando foi abordada pelo roubador que, armado, anunciou o assalto e exigiu que ela adentrasse no carro. Ficou no banco traseiro com a criança no seu colo. Seu noivo também ficou no banco traseiro. Quando saíram do estacionamento, outros dois rapazes adentraram no carro. O réu Wendel era o motorista e Carlos estava no carro também. Ficaram dentro do carro por cerca de duas horas e meia. Pararam para pegar pizza, inclusive. Os réus pediram os celulares e solicitaram as senhas. Seu celular, no entanto, caiu no chão antes de adentrar no carro e quebrou a tela. Os réus ligavam para outros indivíduos e ficavam ameaçando, dizendo eu “iam explodir a cabeça da criança”. A depoente pediu para não mostrar as armas para não assustar a criança, que chegou a dormir no seu colo. Os réus, quando anunciaram o roubo, disseram que “isso aqui não era um roubo, mas um sequestro”. Quando chegaram no cativieiro, o réu Jair estava dormindo. O local era uma cama, com televisão e pia, parecia um quarto/sala/cozinha. Ficaram nessa cama de solteiro e havia outros dois colchões no chão. Disse que estava em uma festa do pijama para não traumatizar seu afilhado. Passaram a noite nesse cativieiro. O réu Jair fez uso de entorpecentes, além do falecido Daniel. Isso era por volta das 3 horas da manhã. Via as horas por um micro-ondas. Por volta das 6 horas da manhã havia outro rapaz no cativieiro, não identificado ainda, que saiu dizendo que sua filha estava doente. No cativieiro ficou com Jair e Daniel. O rapaz desconhecido foi quem pegou os ofendidos no carro para conduzir ao cativieiro. Os réus pediram senha de cartão de banco. Mesmo com a tela quebrada, os réus conseguiram acessar seu celular, porém ela não se recordava da senha do banco. Os roubadores faziam ameaças para que eles não olhassem no rosto deles. Enquanto estava no cativieiro, viu reportagem na televisão sobre o seu roubo. O réu Jair estava ali dormindo ao lado deles. Daniel – falecido – estava deitado em outro colchão. Avisaram Daniel que o réu Wendel tinha sido abordado, momento em que percebeu “certa tensão”. Daniel, então, abriu a porta, momento em que escutou barulhos do lado de fora, sendo que ele e Jair saíram correndo. A criança acordou e ficou conversando com seu afilhado para continuar a pensar que era uma brincadeira. Um policial ali apareceu e gritou “achei achei”. Viu o momento em que o réu Daniel disparou, jogou-se no chão com seu sobrinho e correu para a casa de uma vizinha, evitando a troca de tiros, até que conseguiram ficar seguros. Ficou cerca de doze horas em poder dos roubadores. Viu arma de fogo no momento do roubo e no cativieiro também. Assim que os roubadores entraram no carro, os réus exigiram a entrega de todos os seus pertences, isto é, bolsa e celular. Os réus chegaram a pegar, inclusive, o boné da cabeça da criança. Do seu noivo, os réus levaram carteira, celular, além do carro. Ainda dentro do carro os réus falaram que “iam explodir a cabeça dela e da criança” e faziam constantes ameaças para que o menor não chorasse. O menor infrator João ficou o caminho inteiro com a arma na cintura da ofendida. Em relato bastante emocionado, disse que após os fatos, a depoente, seu noivo e seu sobrinho fazem terapia e “nunca mais foi feliz da forma genuína como era”. Às perguntas do MP, disse que o réu Jair estava usando drogas e estava hora

com uma faca em mãos, ora com uma arma. O indivíduo Daniel, igualmente, estava armado no cativeteiro. Não teve dúvidas quando efetuou os reconhecimentos na delegacia, sobretudo com relação ao adolescente e ao acusado Carlos. Os réus conseguiram sacar dinheiro do seu noivo. A todo tempo, os réus ficaram os extorquindo, exigindo as senhas de sua conta. Falava, que iam colocar capuzes nos ofendidos quando os demais integrantes da quadrilha chegassem por volta das 10 horas.

Em juízo, a vítima Felipe Eduardo Rodrigues de Souza reconheceu os réus, entre os figurantes, com firmeza com sendo seus algozes. Estava com sua noiva e afilhado de seis anos no estacionamento do parque Vila Lobos quando foram abordados por dois homens que, armados, anunciaram o roubo. Foi colocado no banco traseiro. Andaram por mais de duas horas e depois os levaram para o cativeteiro. Sempre sob ameaça de morte, os réus exigiram a entrega dos cartões de banco e senhas. O réu Carlos foi quem os abordou, junto com o adolescente infrator, sendo que ambos estavam armados. Ao saírem do estacionamento, outros dois indivíduos adentraram no carro, um deles o réu Wendel, que assumiu a direção. Todos os acusados eram agressivos e ameaçavam, sempre os intimidando. Os réus exigiram a entrega de seu celular e carteira, bem como exigiram sua senha. Os roubadores foram até algum local "estratégico" deles e pegaram o celular, miraram no seu rosto, para que conseguissem o acesso à sua conta. Conseguiram movimentar sua conta e usaram seu cartão de crédito. Quando chegou no cativeteiro, sempre sob ameaças, ali estavam o réu Jair e outro indivíduo desconhecido, que saiu mais cedo. Havia, ainda, Daniel, que faleceu durante a troca de tiros. Os réus ameaçavam de "estourar sua cabeça" e diziam que iam chegar outros indivíduos às 10 horas e que "os ofendidos deveriam colaborar". Viu de três a quatro armas de fogo. A criança chorou no início e sua noiva conseguiu fazê-lo se acalmar, momento em que os roubadores ameaçavam caso ele chorasse novamente. Após os fatos, vive temeroso e está passando por terapia. Às perguntas do MP, disse que chegaram a fazer compras no seu cartão e conseguiu ressarcimento do valor. Teve perda total no seu carro. Não teve nenhuma dúvida ao reconhecer os réus Carlos e o menor infrator João.

Não há razões para desqualificar os relatos das vítimas. Afinal, elas não conheciam os réus e, portanto, não teriam motivo aparente para imputar-lhes envolvimento em tão graves fatos. Ademais, os seus interesses são que os verdadeiros responsáveis pela infração sejam punidos e não um possível inocente. Não há, portanto, dúvidas razoáveis que enfraqueçam a prova acusatória. É fato que em sede de delitos patrimoniais como o roubo e a extorsão a palavra da vítima é de importância ímpar e não pode ser simplesmente desconsiderada. Esse, inclusive, é o entendimento de nossos tribunais:

"Cumpra ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo." (STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Min Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julg. em 09/03/2017, DJe 17/03/2017)

O policial civil Marcus Vinicius Heness, em juízo, disse que tomou conhecimento de que a PM havia localizado o carro da vítima sendo conduzido pelo réu Wendel, que confessou o envolvimento no sequestro. Na delegacia, o réu teria concordado em indicar o local do cativeteiro onde as vítimas estavam e levou os policiais até as proximidades. Conhecia a região de perus e conseguiu chegar até a viela indicada, que é uma comunidade. Viu um indivíduo sentado defronte a uma porta e "era nítido que ele estava apreensivo e estava ali tomando conta de alguma situação". Pediu apoio das viaturas e se aproximou do local, momento em que o indivíduo Daniel sacou a arma e saiu correndo. Ele chegou a disparar contra a equipe. O PM pulou o portão

e gritou dizendo que tinha achado as vítimas. Conseguiu deter o réu Jair dentro do cativeteiro. Saiu no encalço de Daniel, que se evadiu armado. Durante a perseguição, Daniel atirou e os policiais revidaram a injusta agressão.

A testemunha Enderson da Silva Nascimento, policial militar, em juízo, relatou que o réu Wendel estava na condução do veículo das vítimas. O réu foi perseguido e colidiu com o veículo. O acusado indicou onde ficava o cativeteiro. Ali, encontrou o réu Jair e outro indivíduo, que se evadiu. Daniel acabou falecendo depois de ter trocado tiro com o policial. Quando chegou na porta da casa, o réu Jair tentou correr, porém foi abordado. Liberou os ofendidos, que estavam muito assustados e chorando. Daniel estava com um revólver calibre 38.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Johnny Mikael Batista da Costa. Contou que, por volta das 20 horas foi irradiado o roubo do carro que, passou pelo radar. Deslocou-se ao local e avistou o réu Wendel na condução do veículo. Ele desobedeceu ao sinal de parada e acabou colidindo contra um poste, sendo abordado. Na delegacia, apuraram que as vítimas estariam em cativeteiro e o réu, então, disse que sabia onde era o local. Deslocaram-se para o local usado como cativeteiro e ali detiveram o réu Jair. As vítimas ainda estavam no interior do imóvel. Saíram no encalço de Daniel, que estava se evadindo e atirou contra a equipe. A população foi indicando onde ele estava se escondendo, até que o avistaram. Daniel apontou a arma em sua direção e o depoente atirou para se defender, atingindo-o. Daniel trazia consigo um revólver calibre 38. Posteriormente a esta ocorrência, em outras datas conseguiu abordar os outros indivíduos envolvidos no sequestro da vítima. Os réus presos informaram a região onde os demais envolvidos moravam, no caso, a Comunidade dos Trilhos. Em patrulhamento de rotina, abordou o réu Carlos, que foi até a delegacia, onde foi reconhecido pelos ofendidos. Quanto ao menor, incursionaram na delegacia e o abordaram, tendo ele confessado informalmente os fatos, e foi reconhecido pelos ofendidos.

Os também policiais militares Weuler Custódio da Silva e Dárcio Emanuel Ferreira confirmaram o depoimento de seu companheiro de farda. Abordaram o réu Wendel e depois rumaram para o cativeteiro, onde detiveram o réu Jair e liberaram os ofendidos.

E não há qualquer motivo para desmerecer os depoimentos dos policiais civis e militares que, como já consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, tem o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não só podendo, mas devendo ser levado em consideração, eis que estes agentes públicos prestam compromisso legal de dizer a verdade e são possuidores de fé pública. Seria um contrassenso negar validade às suas afirmações, vez que investidos pelo Estado desta função repressora.

Nesse contexto, os elementos de prova produzidos, principalmente as confissões dos réus Carlos e Wendel e a versão fantasiosa do acusado Jair, as declarações das vítimas e os depoimentos dos policiais, autorizam a conclusão, com segurança, de que os réus efetivamente praticaram os crimes patrimoniais descritos na denúncia, não havendo margem para sua absolvição.

As vítimas descreveram em detalhes a empreitada delitosa. Em narrativa bastante detalhada e emocionada, a vítima Beatriz descreveu que durante todas as mais de doze horas que permaneceram em poder de seus algozes sofriam ameaças de “lhe estourarem a cabeça”, além de ameaças dirigidas ao menor, criança de seis anos, caso ela chorasse.

Os acusados Wendel e Carlos, segundo narrativa dos ofendidos, arrebataram as vítimas e não tiveram dúvidas em apontá-los como sendo dois de seus algozes. A vítima Beatriz ainda apontou o menor infrator como sendo o roubador que ficou ao seu lado no carro, com a arma na sua cintura “o tempo todo”.

A vítima Beatriz, assim como o ofendido Felipe, apontaram para o réu Jair, juntamente com Daniel (já falecido) e terceiro indivíduo, como sendo o roubador que ficou no cativeteiro. Jair, segundo relato dos ofendidos, alternava momentos em que fazia uso de entorpecentes (o que ele nega) e outros em que manipulava arma de fogo

(que ele nega também).

Beatriz, ainda, disse que as ameaças se repetiam dentro do cativieiro, sendo que os roubadores diziam que os ofendidos seriam vendados quando da chegada de outros comparsas, por volta das 10 horas da manhã.

A participação do réu Jair ficou bem delimitada, não lhe socorrendo a versão de que "só emprestou sua casa", desconhecendo de que eles eram vítimas do roubo antecedente. As circunstâncias da abordagem e a angustiada narrativa dos ofendidos, comprova que Jair era um dos sequestradores e tinha plena noção do que estava acontecendo ali.

Os policiais apresentaram depoimentos claros e uníssonos indicando como chegaram até a pessoa dos acusados.

Com a notícia do roubo do veículo no interior do estacionamento do parque Vila Lobos, o copom irradiou sua placa. E, de posse dessa informação, policiais militares receberam a informação de que o veículo "passou pelo detecta". Em patrulhamento pelas proximidades, então, conseguiram interceptar sua trajetória. O veículo era conduzido pelo réu Wendel que, desobedeceu aos sinais sonoros e luminosos de parada, empreendendo fuga. Depois de colidir, ocasionando perda total do carro, saiu correndo, sendo finalmente abordado.

Com a prisão do acusado Wendel, iniciou-se a identificação dos demais agentes criminosos. Sendo assim, conduzido ao distrito policial, o acusado indicou, aproximadamente, o cativieiro onde estariam os ofendidos e, assim, policiais civis e militares partiram em nova diligência.

Já nas proximidades do local indicado em Perus, os policiais conseguiram identificar o cativieiro onde estavam as vítimas. Um dos agentes, de nome Daniel, que estava como verdadeiro sentinela do crime na porta do barraco, saiu correndo e, em dado momento da fuga, apontou para a equipe, que revidou atirando contra o acusado, que acabou falecendo no local. Com ele, os policiais encontraram um revólver calibre 38, Taurus, de numeração suprimida. O acusado Jair estava dentro do local usado como cativieiro e foi detido.

Após a prisão em flagrante dos acusados Wendel e agora de Jair, os policiais civis efetuaram trabalho de campo. Com outras informações passadas pelos próprios réus, os policiais diligenciaram nas comunidades e abordaram o réu Carlos e o menor JP, sendo ambos conduzidos à delegacia de polícia, onde foram prontamente reconhecidos pelos ofendidos pouquíssimo tempo depois dos fatos.

Importante mencionar que nem o fato de o casal vítima estar acompanhado por uma criança de seis anos demoveu os roubadores da idéia de praticarem o crime e, ainda assim, sem qualquer respeito pelo infante, o mantiveram em cárcere por uma noite, sempre os ameaçando caso o menino chorasse.

Não há dúvidas acerca da autoria, sobretudo diante das versões dos acusados.

No mais, verifico que a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo veio comprovada durante instrução processual pela prova oral colhida. Os ofendidos foram firmes ao mencionar que os acusados portavam armas de fogo no momento dos crimes. Felipe disse que Carlos e o criminoso mirim estavam ambos armados quando anunciaram o roubo. A vítima Beatriz descreveu que o acusado Jair e o outro indivíduo desconhecido, no cativieiro, estavam ambos armados. A arma de fogo apreendida com o indivíduo falecido foi submetida à perícia, que constatou estar plenamente eficaz para efetuar disparos. (fls. 505 e seguintes). A despeito de apenas uma arma ter sido apreendida, segundo os ofendidos, eles chegaram a ver três ou quatro armas durante todo o terrível episódio.

Ainda, verifico que a causa de aumento relativa ao concurso de agentes também veio comprovada durante instrução processual pela prova oral colhida. As vítimas relataram com clareza que os acusados praticaram o delito em comparsaria, havendo clara unidade de desígnios e divisão de tarefas entre eles. A vítima Beatriz disse que chegou a ver cerca de doze agentes durante as mais de duas horas e meia que ficaram em poder dos sequestradores no carro. Dois fizeram o arrebatamento no estacionamento, depois outros entram no carro na saída do Parque e ficaram rodando com os ofendidos e, já bem avançada a noite, foram levados para o cativieiro, onde pernhoitaram, sempre subjugados, agora pelo réu Jair e outros dois agentes, um deles Daniel, falecido em razão da troca de tiros.

Da mesma forma a causa de aumento de pena decorrente da restrição de liberdade das vítimas encontra-se cabalmente comprovada, sobretudo pelas declarações dos ofendidos, que afirmaram ter permanecido por mais de doze horas em poder dos sequestradores, subjugadas primeiro dentro do carro, onde permaneceram por mais de duas horas e meia e depois no cativeiro, onde passaram a noite inteira, mesmo depois de já terem sido despojadas de seus pertences. Ressalte-se que, entre os ofendidos, havia uma criança de apenas 6 anos de idade. Com efeito, é obvio que esse modo de execução do roubo é MUITO mais grave que a simples subtração instantânea com a imediata liberação das vítimas.

Quanto ao número de crimes, importante salientar, ainda, que os acusados sabiam que atingiam patrimônios distintos. No caso da vítima Beatriz, roubaram seu celular, carteira e documentos e do ofendido Felipe, arrebataram-lhe, além do carro, sua carteira e celular, sendo que os réus sabiam que atingiam patrimônios distintos. Houve, desta forma, violação a dois patrimônios distintos, razão pela qual cabe o reconhecimento do concurso formal de infrações.

O crime de extorsão, da mesma forma, restou configurado, tendo em vista que os réus exigiram tanto os cartões dos ofendidos como suas senhas. De posse destes dados, os réus levaram as vítimas para um cativeiro e estavam aguardando amanhecer para que novas transferências pudessem ser efetuadas.

Como sabido, trata-se de delito independente da subtração anterior e, apesar das semelhanças entre os crimes de roubo e extorsão, não há se falarem continuidade de delitos. Se os agentes, após a consumação do roubo, mantêm a vítima sob seu domínio, privada de sua liberdade, e a constrange a efetuar transferências, há concurso material de infrações entre o roubo e a extorsão.

Anoto que as vítimas já tinham sido subjugadas e despidas de seus pertences pessoais, inclusive do carro, de forma que os acusados optaram por restringir a liberdade das vítimas, por uma noite inteira, extorquindo-as para pegarem dados de suas contas bancárias a fim de efetuarem uma transferência.

A vítima Beatriz disse que os réus exigiram a entrega de seu cartão e sua senha bancária e, ainda com a tela quebrada do seu celular (o que aconteceu no arrebatamento deles), os réus conseguiram acessar seu telefone.

O ofendido Felipe relatou que os roubadores tiveram acesso a sua conta bancária e fizeram gastos em seu cartão de crédito.

Segundo confissão dos acusados Wendel e Carlos, os ofendidos teriam de passar a noite no cativeiro para garantirem o sucesso da empreitada e confirmarem que o dinheiro seria mesmo transferido.

Por evidente, ainda, que os três acusados agiram mancomunados e com emprego de arma de fogo, o que legitima a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 158, §1º, do CP. ("se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade").

Da mesma forma, de rigor o reconhecimento da qualificadora prevista no §3º do artigo 158 do Código Penal. Conforme já mencionado, os réus restringiram a liberdade das vítimas para a prática do crime de roubo e, não satisfeitos, levaram os ofendidos até um cativeiro para a prática do crime de extorsão, sendo que tal condição foi necessária para obtenção da vantagem econômica. Segundo os réus, eles "precisavam aguardar amanhecer para garantir que conseguiriam mais dinheiro" e, para satisfazer a sanha criminoso dos acusados, mantiveram os ofendidos, incluindo uma criança de apenas seis anos de idade, em cativeiro por uma noite inteira).

E o crime (formal), previsto no artigo 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente também se acha comprovado nos autos, não havendo dúvidas de que os acusados estavam acompanhados de um adolescente infrator no dia dos fatos, com ele praticando os crimes de roubo e receptação aqui tratados. A vítima Bruna foi firme ao mencionar que o criminoso mirim permaneceu durante todo o momento em que estavam no carro com a arma na sua cintura.

Foram juntadas aos autos cópias das principais peças da ação socioeducativa e, nesta, o criminoso mirim confessa os fatos na delegacia de polícia (fls. 631) e perante o membro do Ministério Público, conforme constou a fls. 684. “Nesta data, o adolescente, que estava acompanhado pelo advogado plantonista Dr.º Samuel Amselem - OAB-185.074/OAB-SP, foi ouvido à distância, por meio do aplicativo Microsoft Teams, na forma do artigo 179 da Lei n.º 8.069/90, e confessou ter praticado os atos. Disse que participou intensamente do roubo do carro, mas que aguardou em sua casa o desfecho da extorsão. Disse que havia combinado de receber uma parte do resultado, a depender de quanto conseguissem nos saques, e afirmou que chegou a receber de Wendel R\$5.000,00 em dinheiro e roupas como sendo a sua quota”.

O objeto jurídico tutelado pelo tipo que prevê o delito de corrupção de menores é a proteção da moralidade do menor e visa coibir a prática de delitos em que existe sua exploração. Assim, cuida-se de crime formal, o qual prescinde de prova da efetiva corrupção do menor.

E com relação aos crimes de roubo, extorsão, corrupção de menor, aplica-se o concurso material de infrações.

Com efeito, trata-se de crimes com objetividades jurídicas diversas, bem como sujeito passivo diferente, devendo-se, neste caso, serem somadas as penas cominadas.

Ainda, no tocante aos crimes de roubo/extorsão e corrupção de menores tem-se que o crime de corrupção do criminoso mirim é antecedente ao crime que praticam mancomunados, de forma que tal delito já se encontrava consumado por ocasião da prática dos delitos subsequentes, no caso, os delitos patrimoniais, devendo-se, pois, reconhecer o concurso material de infrações entre eles.

E com relação aos crimes de roubo e extorsão, trata-se de crimes que não são da mesma espécie delitiva apenas da mesma natureza. Inconteste a existência de duas ações praticadas pelos agentes, consistindo a primeira no ato de tomar para si os pertences encontrados na posse das vítimas e logo em seguida, com desígnios distintos, obrigando os ofendidos a fornecerem seus cartões de crédito e senhas para transferirem valores para a conta bancária dos acusados.

Neste sentido, o C. Supremo Tribunal Federal: “Roubo e extorsão não são crimes da mesma espécie e, por isso, não há, quanto a eles, continuidade delitiva mas, sim, concurso material” (RT 603/438-9).

Por fim, considerando que os delitos foram praticados nas circunstâncias do art. 61, II, 'j', do Código Penal, isto é, durante período de calamidade pública, conforme Decreto Estadual nº 64.879e Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020 e decorrentes da pandemia do Covid-19, a despeito dos argumentos da douta defesa, é caso de aplicação da agravante genérica ao caso.

Assim, provadas autoria e materialidade do delito previsto no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, na forma do artigo 70 do Código Penal, bem como no artigo 158, §1º e §3º, na forma do artigo 70, e artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90, tudo c.c. o artigo 61, inciso II, “h” e “j” e na forma do artigo 69 do Código Penal, passo ao cálculo da pena.

- Réu JAIR DOMINGOS FILHO
CRIME DE ROUBO

Com fulcro nos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base 1/4 acima do seu mínimo, ou seja, em 5 anos de reclusão e pagamento de 12 dias-multa. Isto porque o réu ostenta duas condenações geradoras de reincidência (pelos crimes de roubo e posse ou porte de arma de fogo com numeração suprimida, conforme certidão de fls. 54/58). Uma delas, no entanto, será considerada como Maus antecedentes, para fins de majorar a pena base, enquanto a outra será considerada como agravante a ser aplicada na segunda fase de dosagem da pena. Ainda a legitimar

o aumento da pena base, tem-se a personalidade desviada e comportamento de vilania do acusado que descontava pena no regime aberto quando do cometimento dos fatos. Ademais, segundo a narrativa dos ofendidos, o réu Jair alternava o uso de entorpecentes, com o manuseio de arma, ora arma de fogo ora uma faca, sempre ameaçando as vítimas, que já estavam inegavelmente subjugadas. Segundo relato da vítima Beatriz, ela mencionou ao acusado que a criança era intolerante a algumas comidas e ele "nem ligou", assim como "não ligou" quando o ofendido Felipe falou de sua condição de diabético. O total desprezo pelas três vidas que estavam aos seus cuidados, desta forma, demonstra ser o acusado portador de personalidade absolutamente fria, além de indicar comportamento de total descaso com a Justiça (já que ostenta outras condenações e as prisões anteriores não fizeram com que se emendasse).

Na segunda fase de dosagem da pena, três são as agravantes, no caso, da reincidência (pelo crime de roubo, conforme certidão de fls. 54/58), do cometimento do crime enquanto em período de calamidade pública (art. 61, II, 'j', do Código Penal) e do cometimento do crime contra criança (art. 61, II, 'h', do Código Penal). O réu confessou parcialmente os fatos, negando o roubo anterior (disse que não sabia que sua casa estava sendo usada como cativado, bem como não indicou o nome do agente que saiu de sua casa pela manhã, negando ainda que estivesse portando arma de fogo), de forma que não faz jus ao redutor da pena. Aumento, desta forma, a pena em $\frac{1}{2}$, totalizando a pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, além de 18 dias-multa.

Na terceira fase da fixação da reprimenda, cabível o acréscimo decorrente das causas de aumento reconhecidas na sentença e previstas no §2º do artigo 157, do Código Penal, em razão do concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas. Nesse particular, a pena deve receber aumento de $\frac{3}{8}$, resultando em uma reprimenda de 10 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão, além de 24 dias-multa. Neste sentido: "No crime de roubo, sendo cinco as qualificadoras previstas no §2º do artigo 157 do Código Penal, a majoração da pena deve obedecer ao seguinte critério: $\frac{1}{3}$, se presente uma causa; $\frac{3}{8}$, se presentes duas causas; $\frac{5}{12}$, se presentes três; $\frac{7}{16}$, se quatro e de $\frac{1}{2}$, se presentes as cinco causas especiais de aumento" (RJDTCrim 63/64).

Ainda na terceira fase da fixação da reprimenda, consoante a alteração dada pela Lei nº 13.654/2018, pela causa de aumento do emprego de arma do crime de roubo, de rigor a exasperação da pena do roubo em $\frac{2}{3}$, totalizando 17 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, além do pagamento de 40 dias-multa.

Por derradeiro, ainda na terceira fase de fixação de pena, considerando-se que foram duas as vítimas atingidas, há que se reconhecer o concurso formal de infrações, o que implica em um aumento de $\frac{1}{6}$, totalizando a pena de 20 anos e 17 dias de reclusão e pagamento de 80 dias-multa.

As penas de multa, nos moldes estabelecidos pelo art. 72 do CP, são somadas e montam em 80 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

CRIME DE EXTORSÃO

Com fulcro nos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base $\frac{1}{4}$ acima do seu mínimo, ou seja, em 7 anos e 6 meses de reclusão, além de 12 dias-multa. Isto porque o réu ostenta duas condenações geradoras de reincidência (pelos crimes de roubo e posse ou porte de arma de fogo com numeração suprimida, conforme certidão de fls. 54/58). Uma delas, no entanto, será considerada como maus antecedentes, para fins de majorar a pena base, enquanto a outra será considerada como agravante a ser aplicada na segunda fase de dosagem da pena. Ainda a legitimar o aumento da pena base, tem-se a personalidade desviada e comportamento de vilania do acusado que descontava pena no regime aberto quando do cometimento dos fatos. Ademais, segundo a narrativa dos ofendidos, o réu Jair alternava o uso de entorpecentes, com o manuseio de arma, ora arma de fogo ora uma faca, sempre ameaçando as vítimas, que já estavam inegavelmente subjugadas. Segundo relato da vítima Beatriz, ela mencionou ao acusado que a criança era intolerante a algumas comidas e ele "nem ligou", assim como "não ligou" quando o ofendido Felipe falou de sua condição de diabético. O total desprezo pelas três vidas que estavam aos seus cuidados, desta forma, demonstra ser o acusado portador de personalidade

absolutamente fria, além de indicar comportamento de total descaso com a Justiça (já que ostenta outras condenações e as prisões anteriores não fizeram com que se emendasse).

Na segunda fase de dosagem da pena, três são as agravantes, no caso, da reincidência (pelo crime de roubo, conforme certidão de fls. 54/58), do cometimento do crime enquanto em período de calamidade pública (art. 61, II, 'j', do Código Penal) e do cometimento do crime contra criança (art. 61, II, 'h', do Código Penal). O réu confessou parcialmente os fatos, negando o roubo anterior (disse que não sabia que sua casa estava sendo usada como cativado, bem como não indicou o nome do agente que saiu de sua casa pela manhã, negando ainda que estivesse portando arma de fogo), de forma que não faz jus ao redutor da pena. Aumento, desta forma, a pena em $\frac{1}{2}$, totalizando a pena de 11 anos e 3 meses de reclusão, além do pagamento de 18 dias-multa.

Na derradeira fase, aplico o aumento de $\frac{1}{3}$ decorrente da presença do concurso de agentes. A pena totaliza, então, 15 anos de reclusão e pagamento de 24 dias-multa. Por derradeiro, ainda na terceira fase de fixação de pena, considerando-se que foram duas as vítimas atingidas, há que se reconhecer o concurso formal de infrações, o que implica em um aumento de $\frac{1}{6}$, totalizando a pena de 17 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 48 dias-multa.

As penas de multa, nos moldes estabelecidos pelo art. 72 do CP, são somadas e montam em 48 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

Com fulcro nos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base $\frac{1}{6}$ acima do seu mínimo, ou seja, em 1 ano e 2 meses de reclusão. Isto porque o réu ostenta duas condenações geradoras de reincidência (pelos crimes de roubo e posse ou porte de arma de fogo com numeração suprimida, conforme certidão de fls. 54/58). Uma delas, no entanto, será considerada como maus antecedentes, para fins de majorar a pena base, enquanto a outra será considerada como agravante a ser aplicada na segunda fase de dosagem da pena. Justifico o aumento em patamar menor dos acima aplicados em razão de ser crime com objetividade jurídica diversa e vítima distinta.

Na segunda fase de dosagem da pena, três são as agravantes, no caso, da reincidência (pelo crime de roubo, conforme certidão de fls. 54/58), do cometimento do crime enquanto em período de calamidade pública (art. 61, II, 'j', do Código Penal) e do cometimento do crime contra criança (art. 61, II, 'h', do Código Penal). O réu confessou parcialmente os fatos, negando o roubo anterior (disse que não sabia que sua casa estava sendo usada como cativado, bem como não indicou o nome do agente que saiu de sua casa pela manhã, negando ainda que estivesse portando arma de fogo), de forma que não faz jus ao redutor da pena. Aumento, desta forma, a pena em $\frac{1}{2}$, totalizando a pena de 1 ano e 09 meses de reclusão.

Na derradeira fase de fixação da reprimenda, considerando o disposto no art 244-B, §2, do ECA, a pena aumenta-se de $\frac{1}{3}$ quando a infração cometida estar incluída no rol os crimes hediondos, como é o caso. A pena, pois, será de 2 anos e 4 meses de reclusão.

CONCURSO MATERIAL DE DELITOS

Levando-se em consideração a regra inserta no artigo 69 do Código Penal, somando-se as penas individualmente cominadas, estas totalizam 39 anos, 10 meses de reclusão e 17 dias de reclusão, além do pagamento de 128 dias-multa.

- Réus Wendel e Carlos

CRIME DE ROUBO

Com fulcro nos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base $\frac{1}{5}$ acima do seu mínimo legal, isto é, 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa. Os acusados demonstram possuir personalidade voltada par a prática criminosa eis que, a despeito de muito jovens, ostentam diversas passagens pela Fundação Casa por atos infracionais graves, indicando um

comportamento de vilania que justifica o recrudesimento do tratamento da lei penal a eles aplicada. O acusado Carlos, inclusive, estava em cumprimento de medida socioeducativa quando dos fatos, indicando de forma incontestada que vem incrementando na criminalidade mesmo depois de atingida a maioridade.

Na segunda fase de dosagem da pena, presentes as agravantes do cometimento do crime enquanto em período de calamidade pública (art. 61, II, 'j', do Código Penal) e do cometimento do crime contra criança (art. 61, II, 'h', do Código Penal). A atenuante da menoridade relativa, desta forma, não tem o condão de compensar as duas agravantes, permanecendo uma delas. O aumento, desta forma, será de 1/8, perfazendo o montante de 5 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa. Diante da versão evasiva dos acusados, que negam terem cometido o delito com o menor infrator, bem como negam o emprego de arma de fogo (alegando se tratar de m simulacro), não fazem jus ao redutor decorrente da confissão.

Na terceira fase da fixação da reprimenda, cabível o acréscimo decorrente das causas de aumento reconhecidas na sentença e previstas no §2º do artigo 157, do Código Penal, em razão do concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas. Nesse particular, a pena deve receber aumento de 3/8, resultando em uma reprimenda de 7 anos, 5 meses e 3 dias de reclusão e pagamento de 17 dias-multa. Neste sentido: "No crime de roubo, sendo cinco as qualificadoras previstas no §2º do artigo 157 do Código Penal, a majoração da pena deve obedecer ao seguinte critério: 1/3, se presente uma causa; 3/8, se presentes duas causas; 5/12, se presentes três; 7/16, se quatro e de 1/2, se presentes as cinco causas especiais de aumento" (RJDTCrim 63/64).

Ainda terceira fase da fixação da reprimenda, consoante a alteração dada pela Lei nº 13.654/2018, pela causa de aumento do emprego de arma do crime de roubo, de rigor a exasperação da pena do roubo em 2/3, totalizando 12 anos, 4 meses e 7 dias de reclusão, além do pagamento de 28 dias-multa.

Por derradeiro, ainda na terceira fase de fixação de pena, considerando-se que foram duas as vítimas atingidas, há que se reconhecer o concurso formal de infrações, o que implica em um aumento de 1/6, totalizando a pena de 14 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão e pagamento de 56 dias multas.

As penas de multa, nos moldes estabelecidos pelo art. 72 do CP, são somadas e montam em 56 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

CRIME DE EXTORSÃO

Com fulcro nos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base pela extorsão qualificada 1/5 acima do seu mínimo legal, isto é, 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa. Os acusados demonstram possuir personalidade voltada para a prática criminosa eis que, a despeito de muito jovens, ostentam diversas passagens pela Fundação Casa por atos infracionais graves, indicando um comportamento de vilania que justifica o recrudesimento do tratamento da lei penal a eles aplicada. O acusado Carlos, inclusive, estava em cumprimento de medida socioeducativa quando dos fatos, indicando de forma incontestada que vem incrementando na criminalidade mesmo depois de atingida a maioridade.

Na segunda fase de dosagem da pena, presentes as agravantes do cometimento do crime enquanto em período de calamidade pública (art. 61, II, 'j', do Código Penal) e do cometimento do crime contra criança (art. 61, II, 'h', do Código Penal). A atenuante da menoridade relativa, desta forma, não tem o condão de compensar as duas agravantes, permanecendo uma delas. O aumento, desta forma, será de 1/8, perfazendo o montante de 8 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa. Diante da versão evasiva dos acusados, que negam terem cometido o delito com o menor infrator, bem como negam o emprego de arma de fogo (alegando se tratar de m simulacro), não fazem jus ao redutor decorrente da confissão.

Na derradeira fase, aplico o aumento de 1/3 decorrente da presença do concurso de agentes. A pena totaliza, então, 10 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 17 dias-multa.

Por derradeiro, ainda na terceira fase de fixação de pena, considerando-se que foram duas as vítimas atingidas, há que se reconhecer o concurso formal de

infrações, o que implica em um aumento de 1/6, totalizando a pena de 12 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e pagamento de 34 dias-multa. As penas de multa, nos moldes estabelecidos pelo art. 72 do CP, são somadas e montam em 34 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

Com fulcro nos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, 1 ano de reclusão.

Na segunda fase de dosagem da pena, presentes as agravantes do cometimento do crime enquanto em período de calamidade pública (art. 61, II, 'j', do Código Penal) e do cometimento do crime contra criança (art. 61, II, 'h', do Código Penal). A atenuante da menoridade relativa, desta forma, compensa uma das agravantes, persistindo uma. O aumento, desta forma, será de 1/8, perfazendo o montante de 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão. Anoto que os réus negam o envolvimento do menor infrator na prática criminosa, que confessa na ação socioeducativa, de modo que não merecem ser agraciados com a atenuante da confissão.

Na derradeira fase de fixação da reprimenda, considerando o disposto no art 244-B, §2, do ECA, a pena aumenta-se de 1/3 quando a infração cometida estar incluída no rol os crimes hediondos, como é o caso. A pena, pois, será de 1 ano e 6 meses de reclusão.

CONCURSO MATERIAL DE DELITOS

Levando-se em consideração a regra inserta no artigo 69 do Código Penal, somando-se as penas individualmente cominadas, estas totalizam 28 anos, 6 meses e 13 dias de reclusão, além do pagamento de 90 dias multa.

À míngua de elementos sobre a condição financeira dos réus, cada dia-multa será calculado à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente no país.

Nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o fechado.

À míngua de outros elementos que autorizem a “progressão imediata” de regime de cumprimento da pena, mantenho os réus no regime inicial fechado, nos termos da nova redação do artigo 387, §2º, do CPP. Isto porque não basta apenas o requisito objetivo da pena, mas também os subjetivos e, à míngua destes, mantenho o regime inicial aplicado.

Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e:

1) CONDENO o acusado JAIR DOMINGOS FILHO à pena de 39 anos, 10 meses de reclusão e 17 dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, e pagamento de 128 dias-multa, como incurso no 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, na forma do artigo 70 do Código Penal, bem como no artigo 158, §1º e §3º, na forma do artigo 70, e artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90, tudo c.c. o artigo 61, inciso II, “h” e “j” e na forma do